

陕西省自然资源厅

陕自然资耕函〔2019〕70号

陕西省自然资源厅关于陕西华电旬邑风电 有限公司旬邑二期风电场工程项目 土地复垦方案审核意见的函

陕西华电旬邑风电有限公司：

你公司报送的《关于陕西华电旬邑风电有限公司旬邑二期风电场工程项目土地复垦方案》（以下简称方案）收悉。根据专家组评审意见，经我厅审核，现将审核意见函告如下：

一、旬邑二期风电场工程项目建设用地面积为 1.1061 公顷，损毁土地面积为 4.3916 公顷。该《方案》复垦责任面积为 5.4977 公顷。复垦率为 100%。工程静态总投资为 232.07 万元，动态总投资为 245.96 万元。静态亩均投资为 28141 元，动态亩均投资为 29826 元。

二、经审查，该《方案》内容齐全，数据详实可靠，提出的土地复垦工程措施和生物措施可行，复垦费用估（概）算依据较为充分，测算合理。基本符合国家和省土地复垦相关规定和要求，原则同意该《方案》。

请你公司根据建设周期，一次性预存或分期预存土地复垦费用。依据审查通过的土地复垦方案实施土地复垦，按照协议规定提取、使用和管理土地复垦资金，定期向自然资源部门报告土地复垦资金提取使用和土地复垦实施情况，接受自然资源管理部门的监督和检查。并凭此函件和土地复垦资金监管协议办理完善相关用地手续。



抄送：咸阳市自然资源局、旬邑县自然资源局。

陕西省自然资源厅办公室

2019年12月13日印发

土地复垦费用监管协议

甲方：陕西省旬邑县自然资源局

（为负责监管的自然资源管理部门）

单位地址：陕西省旬邑县城关镇 69 号

法定代表人（负责人）：



乙方（为复垦义务人）：陕西华电旬邑风电有限公司

单位地址：陕西省咸阳市旬邑县

法定代表人（负责人）：



丙方（银行）：中国农业银行股份有限公司旬邑县支行

单位地址：陕西省咸阳市旬邑县中山街

法定代表人（负责人）：



第一章 总则

第一条 根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国合同法》、《土地复垦条例》和其它有关法律法规的规定，为落实土地复垦费用，保障土地复垦的顺利开展，复垦义务人、国土资源管理部门和银行三方本着平等、自愿、诚实、信用的原则，签订本协议。

第二条 根据土地复垦法律法规赋予的职责，甲方有权依法对本行政区域内生产建设活动损毁土地的复垦进行监督管理，监督乙方落实土地复垦费用，履行土地复垦义务。

第三条 乙方应当遵守土地复垦法律法规，按照“谁损毁，谁复垦”的原则，依法履行土地复垦义务。土地复垦费用的存储、使用应接受甲方的监督管理。

第四条 丙方应当按照本协议约定，协助甲方对乙方土地复垦费用的存储、支取进行监督管理。

第五条 本协议所称土地复垦费用，是指复垦义务人为履行土地复垦义务，依据土地复垦方案完成土地复垦任务所需要的费用。土地复垦费用属于建设单位或者个人所有，专项用于建设单位或者个人损毁土地的复垦。

第六条 土地复垦费用账户按照“企业所有，政府监管，专户存储，专款专用”的原则管理。

第七条 本协议在土地复垦方案的各阶段复垦计划通过专家评审论证后签订。

第二章 乙方复垦任务

第八条

乙方项目位置：陕西省旬邑县土桥镇

项目名称：陕西华电旬邑风电有限公司旬邑二期工程项目

建设用地批复号：陕国土资预审〔2017〕89号

建设项目永久用地面积：1.1061公顷，建设项目性质：新建，建设周期10个月。

第九条 根据土地复垦方案，预计该项目损毁土地总面积5.4977公顷，拟复垦土地总面积5.4977公顷（见下表），工程静态总投资232.07万元，动态总投资245.96万元。其中建设期复垦工程静态总投资72.82万元，动态总投资78.84万元；闭场期复垦工程静态总投资159.25万元，动态总投资167.12万元。建设期土地复垦方案服务期限为7年，闭场期土地复垦方案服务期限为7年。

土地复垦任务表

科目	复垦总目标任务	本阶段目标任务	本阶段之前应完成的目标任务	本阶段之前实际完成的目标任务
耕地 hm ²	4.6054	3.5626		
园地 hm ²	0.4476	0.2523		
林地 hm ²	0.0314	0.0161		
草地 hm ²	0.4133	0.2475		
复垦面积合计 hm ²	5.4977	4.0785		
费用使用量 万元	0.0000	0.0000		
费用提存量 万元	0.0000	0.0000		

第十条 土地复垦义务人应当于每年 12 月 31 日前向县级以上地方人民政府自然资源主管部门报告当年的土地损毁情况、土地复垦费用使用情况以及土地复垦工程实施情况。

第三章 土地复垦费用的存储

第十一条 乙方应将土地复垦费用存入在甲方指定银行（即丙方）开设的土地复垦费用专用账户，

账户名称：旬邑县自然资源局

开户行：中国农业银行旬邑县支行体育路分理处

账号：26455201040000022

第十二条 乙方应依据批复的土地复垦方案及阶段土地复垦计划中确定的费用预存计划，分一期将土地复垦费用存入土地复垦费用专用账户。

第十三条 乙方应在甲乙丙三方共同签订本协议后 20 日内将相应的土地复垦费用存入土地复垦费用专用账户。具体存储金额和时间如下：

土地复垦费存储金额：人民币大写 贰佰肆拾伍万玖仟陆佰元整 元（小写 245.96 万元）

第十四条 土地复垦费用所产生的利息归甲方所有，可用于抵减下一期应存储的土地复垦费用。

第十五条 如乙方不能按本协议第十三条规定的日期存储土地复垦费用，须每天按未存储土地复垦费用的千分之一向土地复垦费用共管账户缴纳滞纳金。滞纳金不能用于抵减下一期应存储的土地复垦费用，上缴县财政。

第四章 土地复垦费用的管理和使用

第十六条 乙方在按照土地复垦方案和阶段土地复垦计划完成全部复垦任务后向甲方提出最终验收申请。验收合格后，乙方可向甲方申请从土地复垦费用共管账户中支取结余费用的80%。

第十七条 复垦为农用地的，甲方应当会同有关部门在最终验收合格后的5年内对土地复垦效果进行跟踪评价。复垦效果达到土地复垦方案和阶段土地复垦计划要求的，乙方可向甲方申请从土地复垦费用共管帐户中支取结余所有费用。

第十八条 丙方应在收到甲方出具的验收合格确认书和土地复垦费用支取通知书后将土地复垦费用支付给乙方。未经甲方授权，丙方不得向乙方支付土地复垦费用，否则由丙方承担相应责任和后果。

第十九条 丙方应在向乙方支付土地复垦费用后的3个工作日内，向甲方提供土地复垦费用支取回执及土地复垦费用账户情况。

第二十条 乙方在按照土地复垦方案和阶段土地复垦计划完成全部复垦任务后向甲方提出最终验收申请。验收合格后，可凭甲方出具的验收合格确认书和土地复垦费用支取通知书办理费用支取手续。丙方应在接到通知后10个工作日内为乙方办理土地复垦费用支取手续。

第五章 协议修订和转让

第二十一条 本协议对各方及其各自的继承人及经许可的受让人具有同等约束力。

第二十二条 本协议签订后，未经各方共同确认，原则上不进行修订。

第二十三条 如甲方与土地复垦相关的行政管理权发生转移，协议各方应在协商的基础上修改本协议中的相关条款。

第二十四条 乙方转让土地使用权的，本协议终止。受让方应与甲方重新签订书面协议，受让方应承担乙方在本协议中规定的所有义务和责任。

第二十五条 乙方对土地复垦方案进行重大调整，需要重新编制土地复垦方案的，各方须根据新审批的土地复垦方案和阶段土地复垦计划重新签订协议。

第二十六条 乙方可在其认为合适的情况下缩减、中断或中止经营。在上述缩减、中断或中止期间，乙方应与甲方协商，在甲方认为合理的范围内免除其在本协议中应履行的义务，并经协议各方确认后，补签相关协议作为本协议的补充文本。

第六章 协议终止

第二十七条 本协议自各方签字并加盖公章之日起生效，至双方义务履行完毕后失效。

第七章 违约责任

第二十八条 乙方不履行本协议中规定的土地复垦义务，或复垦验收不合格经整改仍不合格的，甲方有权将乙方土地复垦费用专用账户中相应数额的土地复垦费用转为土地复垦费，由甲方代为组织复垦。

第二十九条 如乙方被宣告破产或进入破产、解散、清算程序，或无力偿还到期债务，土地复垦费用在按法律规定偿付相关债务后，须优先用于缴纳土地复垦费。

第三十条 乙方按照本协议约定完成土地复垦工作，并提交验收申请，甲方收到验收申请 60 个工作日内无正当理由不进行验收的，乙方有权向甲方的上级主管部门反映情况。

第三十一条 乙方因遭遇不可抗力而延迟或停止履行本协议中规定的义务，经甲方确认的，不应构成乙方在此期间对本协议的违约。

第八章 争议解决

第三十二条 本协议执行过程中如发生争议、纠纷，协议三方首先应协商解决。如在开始协商后 60 个工作日内未能解决争议，则任何一方可向协议签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。按照其当时有效的仲裁规则进行仲裁，最终仲裁裁决对协议各方均具有约束力，除仲裁裁决另有规定外，仲裁费用由败诉方承担。

第三十三条 争仲裁间，除争议事项外，协议各方应继续行使各自在本协议中规定的其他权利，并应继续履行各自在本协议中规定的其他义务。

第九章 附则

第三十四条 本协议一式陆份，甲方贰份、乙方叁份、丙方壹份，具有同等法律效力。

第三十五条 本协议未尽事宜，可由三方商定后以书面形式作为本协议附件，与本协议具有同等法律效力。

第三十六条 本协议签订地点为陕西省咸阳市旬邑县。

甲方（公章）：

地址：

邮编：

电话：

法定代表人（委托代理人）

（签字）： 

2019年10月26日

乙方（公章）：

地址：

邮编：

电话：

法定代表人（委托代理人）

（签字）： 

2019年10月26日

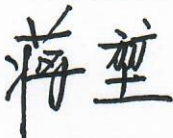
丙方（公章）：

地址：

邮编：

电话：

法定代表人（委托代理人）

（签字）： 

年 月 日

中国华电集团财务有限公司

电子回单

2019 年 11 月 26 日

付款人	户名	陕西华电旬邑风电有限公司		收款人	户名	旬邑县自然资源局	
	帐号	41370100012			帐号	26455201040000022	
	开户机构	中国华电集团财务有限公司			开户机构	中国农业银行旬邑县支行营业部	
金额(小写)		2,459,600.00		摘要		对外支付	
金额(大写)		人民币贰佰肆拾伍万玖仟陆佰元整					
交易流水号		3324		时间戳		2019-11-26 17:17:12	
电子章		备注	支付用途: 其他现金支付 支付标识: F11632055 支付状态: 支付成功 附言: 请全额转汇至农行旬邑县体育路分理处				
		验证码	2FAF2678F9987DA6				

主管 周雅珊

授权柜员 周雅珊

柜员 朱丹

回单